

하도급 표준계약서

본 계약은 원사업자 (주)웰페리온(이하 "갑"이라 한다)과 (주)유명어패럴(이하 "을"이라 한다)이 아래와 같은 조건에 따라 체결합니다.

제1조 【기본원칙】

갑과 을은 본 계약을 상호 존중 및 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 합니다. 갑과 을은 본 계약의 이행에 있어 '하도급거래 공정화에 관한 법률 등 관련 법령을 준수하여야 합니다.

제2조 【목적】

본 계약은 갑이 의류제작을 을에게 위탁함으로써, 을이 이에 대한 용역을 제공하는 데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제3조 【납기일】

본 계약의 납기일은 2025년 3월 10일로 하되, 납기일 전 생산이 완료된 품목에 대해서는 갑과 을이 협의 후 물품검수와 수령을 진행할 수 있습니다.

제4조 【용역 제작물】

갑이 을에게 요청하는 제작물은 다음과 같습니다. (사이즈, 수량, 단가 등 세부내용은 견적서 참조)

1. 체련복(회원 운동복)
 - 가. 체련복 남자 상·하의
 - 나. 체련복 여자 상·하의
2. 양말
 - 가. 남자양말
 - 나. 여자양말
3. 타올
 - 가. 바디타올
 - 나. 세면타올
 - 다. 땀타올
 - 라. 거품타올

제5조 【대가 및 지급 조건】

갑은 을에게 본 계약에 따른 용역의 대가로 123,695,000원(금일억이천삼백육십구만오천원정)을 납기검수 후 15일 이내 지급합니다. 단, 원단 발주를 위한 선수금은 30%로 37,108,500원을 계약체결 후 15일 이내 선 지급 후 남은 잔금 70% 86,586,500원을 납기검수 후 15일 이내 지급합니다.

제6조 【용역 이행 방식】

1. 발주요청은 본계약서체결을 통해 확실 시 합니다. 계약 후 별도의 발주서는 작성하지 않습니다.
2. 납기 일 내 을은 제작물을 갑과 함께 검수하여 사전 샘플과 동일한 경우 갑은 을에게 수령증을 교부하여 갑이 요청한 내용을 을이 이행했음을 확인합니다.

제7조 【제작물의 소유권 이전】

제작물의 소유권은 제작물 납품검수에 합격 된 시점에 갑에게 이전된 것으로 봅니다. 다만, 갑이 대금 지급기한을 넘긴 경우에는 갑이 을에게 대금을 지급한 시점으로 제작물의 소유권이 이전됩니다.

제8조 【영업비밀 유지】

을은 본 계약을 통해 알게 된 갑의 정보를 계약 기간 중 및 계약 종료 후에도 외부에 유출해서는 안 됩니다.

제9조 【계약의 해제·해지】

갑 또는 을은 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생한 경우에는 본 계약에 대하여 그 전부 또는 일부를 해제·해지할 수 있습니다.

1. 갑 또는 을이 금융기관으로부터 거래정지처분을 받은 경우
2. 갑 또는 을이 감독관청으로부터 영업취소, 영업정지 등의 처분을 받은 경우
3. 갑 또는 을이 어음, 수표의 부도, 제3자에 의한 강제집행(가압류 및 가처분 포함), 파산·회생절차의 신청 등 영업상의 중대한 사유가 발생하여 계약내용을 이행할 수 없다고 인정 될 경우

제10조 【하자담보책임】

을은 제작물의 소유권 이전 후 6개월 이내에 제작물에 숨겨진 하자가 발견된 경우 그 하자의 보수대체품의 납품 및 하자에 기인하는 손해배상 등의 책임을 집니다. 다만, 제조 위탁제조물의 특성상 이 기간 내에 하자의 발견이 어렵다고 인정되는 경우에 한해서는 면책됩니다.

본 계약은 양측 당사자가 서명 또는 날인 함으로써 효력이 발생합니다.

2025. 1. 16.

(갑)

(주)웰페리온

대표자 : 전 응 준 (인)

(을)

(주)유명어패럴

대표자 : 김 도 완 (인)

